



www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 2.338, DE 07 DE JUNHO DE 2023.

Ementa: Altera o Regime Adicional de Serviço (RAS) para a Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil de Casimiro de Abreu, revoga a Lei nº 2.239/2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Casimiro de Abreu o Regime Adicional de Serviço (RAS), para que os servidores do Quadro da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil de Casimiro de Abreu, em sistema de turnos adicionais com escala diferenciada, sem prejuízo da escala regular de serviço, que possam, nos limites das respectivas esferas de competências, atender às necessidades excepcionais determinadas pelas Secretarias Municipais de Segurança Pública e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 1º A adesão dos servidores do Quadro da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil de Casimiro de Abreu ao regime de que trata este artigo far-se-á mediante termo de compromisso a ser firmado no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Pública ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 2º O Regime Adicional de Serviço (RAS) poderá ser concedido a todos os servidores do quadro da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil de Casimiro de Abreu, Comandante, Subcomandante da Guarda Civil Municipal e guardas exercendo funções gratificadas, exceto Secretário e Subsecretário Municipais, podendo também ser estendido aos Guardas Cíveis Municipais e Guardas Patrimoniais Cíveis que encontram-se lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, desenvolvendo suas funções junto ao Departamento de Guarda Ambiental.

§ 3º A adesão do Servidor ao Regime Adicional de Serviço (RAS) não anulará outros benefícios salariais da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil de Casimiro de Abreu, desde que compatíveis.

Art. 2º O Regime Adicional de Serviço, instituído por esta Lei, deverá se constituir de ações específicas, determinadas pelas Secretarias de Segurança Pública e de Meio Ambiente com vistas a atender a prestação da segurança e da ordem pública, em especial para reforçar o contingente de servidores do Quadro dos Profissionais da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil de Casimiro de Abreu.

§ 1º Além das ações específicas, determinadas pelo Secretário de Segurança Pública e/ou Secretário de Meio Ambiente, enquadram-se também as seguintes medidas:

I - cursos de reciclagem, formação e qualificação;

II - atividade de segurança pessoal de autoridades;

III - realização de diligências solicitadas ou determinadas por autoridade policial ou judiciária;

§ 2º A critério do Secretário Municipal de Segurança Pública ou Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, devidamente justificado o interesse público em ato próprio, as ações previstas neste artigo poderão ser realizadas fora do Município de Casimiro de Abreu.

Art. 3º A adesão do Servidor ao Regime Adicional de Serviço (RAS) será voluntária e, para ter deferida sua inscrição, o servidor do quadro de profissionais da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil de Casimiro de Abreu deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

I - estar lotado e em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Segurança Pública ou lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, desenvolvendo suas funções junto ao Departamento de Guarda Ambiental;

II - não ter em seu prontuário, nenhuma pena disciplinar contida no Artigo 217 do Estatuto dos Servidores, no período de (06) seis meses anterior à data de inscrição;

III - (Suprimido - Emenda Supressiva nº 001/2023)

Art. 4º Será excluído do Regime Adicional de Serviço (RAS) a contar da entrada em vigor desta Lei, o servidor do Quadro da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil de Casimiro de Abreu que se enquadrar em quaisquer das situações abaixo:

I - estar respondendo a Processo Administrativo;

II - enquanto estiver cumprindo pena de suspensão;

III - entrar em gozo de Licença:

- a) Para tratamento de Saúde própria ou de Pessoa da família;
- b) Para tratamento de Interesse Particular;
- c) Gestante ou Aleitamento.

IV - afastar-se do serviço, por mais de 72 (setenta e duas) horas no período de 30 (trinta) dias, ou mais de 144 (cento e quarenta e quatro) horas no período de 180 (cento e oitenta) dias.

V - faltar, mesmo que para atendimento de necessidades pessoais, desde que o afastamento seja superior a 24 (vinte e quatro) horas;

VI - frequentar curso que implique afastamento da corporação, por período superior a 15 (quinze) dias, salvo quando se tratar de curso de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

VII - passar a ostentar o comportamento inferior a "BOM" segundo avaliação realizada pela esfera de Comando da Guarda Municipal.

§ 1º Após incurso nas hipóteses previstas nos incisos V, VI, e VII o profissional da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil de Casimiro de Abreu somente poderá ser reincluído no Regime Adicional de Serviço (RAS) após 03 (três) meses, se não incidir nas mesmas hipóteses durante este período.

§ 2º Os afastamentos para gozo de licença de casamento, luto ou ações meritórias que resultarem em dispensa do serviço não superior a 10 (dez) dias não importarão na exclusão ou suspensão do profissional da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil Municipal do Regime Adicional de Serviço (RAS).

Art. 5º A participação e ingresso do servidor do Quadro Profissional da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil Municipal no Regime Adicional de Serviço (RAS) implicará o cumprimento de turnos adicionais em escala diferenciada, para seu emprego nas ações mencionadas no art. 2º desta Lei, sem prejuízo do cumprimento das escalas de serviço ordinariamente previstas no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 1º O emprego do servidor do Quadro de Profissionais da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil no Regime Adicional de Serviço consistirá na realização de turno adicional de serviço com duração de 12 (doze) horas efetivas de trabalho.

§ 2º O servidor do Quadro Profissional da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil participante do Regime Adicional de Serviço (RAS) não poderá realizar mais do que 12 (doze) turnos adicionais a cada 30 (trinta) dias de trabalho.

Art. 6º A Gratificação do Regime Adicional de Serviço (GRAS) será paga de acordo com a base de cálculo dos parágrafos 1º e 2º deste artigo, a vista da duração efetiva do turno adicional.

§ 1º A Base de cálculo para turno de 12 horas efetivas de trabalho será: salário base vigente do Guarda Civil Municipal, correspondente a cada categoria específica + Ad. de risco de vida (30%) + Ad. de periculosidade (30%) dividido por 200 horas mensais (base de cálculo), sendo este total acrescido de 50% multiplicando pelas 12 horas da jornada.

§ 2º A Base de cálculo para turno de 12 horas efetivas de trabalho será: salário base vigente do Guarda Patrimonial Civil + Ad. de periculosidade (30%) dividido por 200 horas mensais (base de cálculo), sendo este total acrescido de 50% multiplicando pelas 12 horas da jornada.

§ 3º A exclusão do Guarda Municipal e do Guarda Patrimonial do Regime Adicional de Serviço (RAS) implicará a imediata e automática cessação do pagamento da gratificação do Regime Adicional de Serviço (RAS).

§ 4º O pagamento da gratificação (GRAS) somente será devido com efetivo cumprimento de turno adicional de serviço, não se admitindo, em hipótese alguma, contagem de jornada fixa, sob pena de responsabilização administrativa.

§ 5º No pagamento da gratificação (GRAS), não se levará em conta as horas ou frações de horas excedentes ao turno (regular ou adicional) ou expediente decorrentes do atendimento a fatos ou situações que tenham início durante a jornada de trabalho, mas que exijam do servidor do Quadro Profissional da Guarda Civil Municipal e da Guarda Patrimonial Civil Municipal a sua presença até a conclusão da rotina operacional.

Art. 7º A Gratificação do Regime Adicional de Serviço (GRAS) não se incorporará, para quaisquer efeitos, aos vencimentos do servidor, ficando excluída da base de cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária, bem como de quaisquer outros percentuais que incidam sobre os seus respectivos vencimentos e nem para descontos previdenciários ou securitários, inclusive para descontos do Imposto de Renda Retido na Fonte.

Art. 8º Para o efetivo cumprimento das disposições desta Lei, o Secretário Municipal de Segurança Pública e Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável serão os responsáveis

pela sua estrita observância, regulamentando, através de atos administrativos complementares, os procedimentos cabíveis para o fiel cumprimento do disposto nesta lei, bem como o quantitativo mensal de vagas para os agentes da Guarda Municipal e Guardas Patrimoniais.

Art. 9º Os recursos financeiros necessários à execução da presente Lei correrão à conta e dentro dos limites das dotações orçamentárias do orçamento vigente.

Art. 10. Casos omissos, não previstos na presente lei poderão ser regulamentados por meio de decreto.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor no ato da sua publicação, revoga a Lei nº 2.239/2022 e qualquer outras disposições em contrário.

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 28/06/2023